

[5-1] [경고] 사항

1. 제 목 : 공동구건설공사 매입부가가치세 공제 부적정
2. 조치부서 : ❀❀❀❀처
3. 관 련 자 : ○○○○○본부 ●●●●부 과장 행정4급 ○○○(경고)
(현 소속 : ◁◁지역본부 ▣▣▣▣▣▣처 ⊕⊕⊕⊕⊕부 차장 행정4급)
4. 내 용 :

위 관련자 ○○○은 2011. 2. 17.부터 2012. 3. 1. 까지 ○○○○○본부 ●●●●부에서 조달업무를 수행하였다.

○○○○○본부는 ◆◆◆◆◆도시 **청, 한국ㄷㄷ공사, 한국ㄱㄱㄱ공사 및 민간통신사업자 등과 2007. 12. 27. 공동구 설치 협약을 체결하여 ◆◆도시 공동구 건설공사를 시행하고 있으며, 건설공사비는 점용면적 기준으로 각 기관별로 분담하기로 하였다.

이에 따라 공동사업자의 공사비 분담분 청구 시 매출세금계산서를 발급하여 매출 부가가치세를 과세기관에 납부하게 되면, 公社가 공동사업자 부담분 공사비를 시공사 등에 지급 시 매입 부가가치세를 설정하여 매 부가가치세 신고 시마다 세액공제 받는 것이 타당한 업무처리이다.

그러나 위 본부는 공동구 건설공사 매 공사비(지급자재 포함) 지급 시마다 매출부가세와 매입부가세를 설정하면서 매출세금계산서를 공동사업자에게 발행

하다가 업무효율성 확보 차 2011. 11. 11. 「◆◆◆◆◆도시 공동구 조성 관련 세금계산서 발행방안」을 수립하여, 기존 공사비 지급 시 마다 발행하던 매출 세금계산서를 분담금 청구·수납시기에만 발행하는 것으로 업무방식을 변경하였고,

이 과정에서 위 관련자는 매출세금계산서 및 매출부가세 관련 업무방식 변경을 적용하면서 상기 방안에서는 검토하지 않았던 매입부가세 설정까지 법적 근거 없이 누락하여 부가가치세 신고 시 공제받아야 할 매입세액을 공제받지 못하게 되었다.

그러던 중 2014년 말 정산업무 과정에서 공제누락 사실을 인지하여 관련 자료 수집 후 경정청구 등을 위해 2015. 12. 세무대리인을 선임하였고 2016. 2.부터 [표 8]과 같이 매입세액 환급을 추진하고 있다.

[표 8] 공동구 건설공사 매입세액 공제 누락내역 및 경정청구 현황

(단위 : 원)

연도	공제 누락 금액	환급액	환급일	미환급액
소계	3,703,374,306	2,663,242,864	-	1,040,131,442
2011년	1,085,865,804	1,085,865,804	2016.07.04.	-
2012년	1,577,377,060	1,577,377,060	2017.05.11.외	-
2013년	844,870,460	-	-	844,870,460
2014년	195,260,982	-	-	195,260,982

자료 : ○○○○본부 제출자료 재구성

이에 따라 부가가치세 매입세액 환급을 위해 과세관청 협의, 대응 자료 마련, 세무대리인 선임비용 등 불필요한 행정력과 예산낭비를 발생시켰고, 이는 「취업규칙」 제3조에 위배된 것으로 「인사규정」 제50조 제2항에 해당된다.

5. 조치할 사항

☞☞☞☞처장은

공동구 건설공사 기성금 등 지급업무를 부적정하게 한 관련자 행정4급 000
에게 ‘경고’ 조치하시기 바랍니다(경고).

[5-2] [시정(회수)] 사항

1. 제 목 : 공동구건설공사 매입부가가치세 공제 부적정
2. 조치부서 : ○○○○본부
3. 관 련 자 :
4. 내 용 :

○○○○본부는 ◆◆◆◆◆◆도시 **청, 한국ㄷㄷ공사, 한국ㄱㄱㄱㄱ공사 및 민간통신사업자 등과 2007. 12. 27. 공동구 설치 협약을 체결하여 ◆◆도시 공동구 건설공사를 시행하고 있으며, 건설공사비는 점용면적 기준으로 각 기관별로 분담하기로 하였다.

이에 따라 공동사업자의 공사비 분담분 청구 시 매출세금계산서를 발급하여 매출 부가가치세를 과세기관에 납부하게 되면, 公社가 공동사업자 부담분 공사비를 시공사 등에 지급 시 매입 부가가치세를 설정하여 매 부가가치세 신고 시마다 세액공제 받는 것이 타당한 업무처리이다.

그러나 위 본부는 공동구 건설공사 매 공사비(지급자재 포함) 지급 시마다 매출부가세와 매입부가세를 설정하면서 매출세금계산서를 공동사업자에게 발행하다가 업무효율성 확보 차 2011. 11. 11. 「◆◆◆◆◆◆도시 공동구 조성 관련 세금계산서 발행방안」을 수립하여, 기존 공사비 지급 시마다 발행하던 매출세금계산서를 분담금 청구·수납시기에만 발행하는 것으로 업무방식을 변경하였고,

이 과정에서 위 관련자는 매출세금계산서 및 매출부가세 관련 업무방식 변경을 적용하면서 상기 방안에서는 검토하지 않았던 매입부가세 설정까지 법적 근거 없이 누락하여 부가가치세 신고 시 공제받아야 할 매입세액을 공제받지 못하게 되었다.

그러던 중 2014년 말 정산업무 과정에서 공제누락 사실을 인지하여 관련 자료 수집 후 경정청구 등을 위해 2015. 12. 세무대리인을 선임하였고 2016. 2.부터 [표 9]와 같이 매입세액 환급을 추진하고 있다.

[표 9] 공동구 건설공사 매입세액 공제 누락내역 및 경정청구 현황

(단위 : 원)

연도	공제 누락 금액	환급액	환급일	미환급액
소계	3,703,374,306	2,663,242,864	-	1,040,131,442
2011년	1,085,865,804	1,085,865,804	2016.07.04.	-
2012년	1,577,377,060	1,577,377,060	2017.05.11.외	-
2013년	844,870,460	-	-	844,870,460
2014년	195,260,982	-	-	195,260,982

자료 : ○○○○본부 제출자료 재구성

이에 따라 부가가치세 매입세액 환급을 위해 과세관청 협의, 대응 자료 마련, 세무대리인 선임비용 등 불필요한 행정력과 예산낭비가 발생하였다.

5. 조치할 사항

○○○○본부장은

미 회수된 매입세액 공제누락액 1,040백만 원에 대해 조속히 경정 청구하여 환급토록 조치하시기 바랍니다(시정(회수)).